ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, POR EL QUE SE EMITEN LOS "LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NAYARIT, ASÍ COMO EL DIVERSO 73 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT.

A N T E C E D E N T E S

I. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit fue creado mediante reforma constitucional de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, y su Ley Reglamentaria se expidió el día veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, comenzando sus funciones jurisdiccionales el cuatro de enero de dos mil diecisiete.

II. Dentro de las diversas reformas que se han presentado en este Tribunal, se encuentra el Decreto que crea una nueva Ley Orgánica de este Tribunal, mismo que se publicó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la cual se contempló una nueva integración y estructura de este Órgano Jurisdiccional.

III. En seguimiento a lo señalado, el pasado veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó el diverso Acuerdo General **TJAN-P-002/2023**, en el que se determinó el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extinguieron la Primera y Segunda Sala Administrativa, ello, con motivo del multicitado Decreto.

IV. Ahora, atendiendo a la naturaleza del presente acuerdo, es importante mencionar que, el pasado **seis de marzo de dos mil veintiséis**, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

V. Dentro de las citadas modificaciones al referido cuerpo normativo, se adicionó el artículo 73 Bis en el cual, se otorgó la facultad jurisdiccional al Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa, para conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por la Sala Colegiada de Recursos dentro de los recursos de apelación.

VI. A su vez, en la misma fecha, se publicó en el referido medio de difusión oficial, el diverso Decreto que reforma el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, de donde se desprende que, las resoluciones que emita la Sala Colegiada

de Recursos, podrán ser impugnadas por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos y la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, mediante escrito del recurso de revisión que se presente ante la misma Sala, lo anterior, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

VII. De esta manera, en atención a las reformas antes referidas, este Pleno tiene el deber de adoptar las medidas pertinentes, a efecto de establecer el trámite interno que deberán seguir las diversas áreas de la Institución cuando se promueva un recurso de revisión, así como determinar la integración que deberá realizarse de manera previa a la remisión del referido medio de impugnación al Pleno.

VIII. Asimismo, resulta necesario que este órgano colegiado establezca el esquema de turnos entre las Magistradas y los Magistrados que integran el Pleno, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 228 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

IX. En virtud de lo anterior, este Pleno en uso de sus facultades establecidas en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el diverso 28 y 29 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, emite el presente Acuerdo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Facultades del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Local, así como el artículo 4, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, el Pleno es el órgano colegiado integrado por las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, mismos que, para la toma de sus decisiones, se pronunciaran por unanimidad o mayoría de votos.

Asimismo, dicho órgano de gobierno, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y buen funcionamiento de la actuación jurisdiccional en el Tribunal, por lo cual, cuenta con diversas facultades tendentes a garantizar la correcta impartición de justicia en materia administrativa.

En correlación con lo anterior, conviene citar lo contenido en el artículo 27, fracción XIV del multicitado numeral, que menciona que, corresponderá al Pleno la expedición de:

*"...**acuerdos** y acuerdos generales en las materias de su competencia, incluidos aquéllos que regulen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los integrantes del Pleno, las Salas y del personal adscrito al Tribunal;"*

Finalmente, el artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica, dispone como atribución del Pleno del Tribunal, el siguiente:

"Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las Salas y remitir los asuntos de su competencia; así como determinar lo conducente en aquellos casos en que a juicio de una Sala que haya recibido un asunto, estime que el mismo es competencia o debe ser resuelto por otra Sala;"

En ese contexto, resulta jurídicamente procedente que este Pleno emita el presente Acuerdo, pues las disposiciones constitucionales y legales antes citadas no sólo le confieren la facultad para expedir este tipo de instrumentos normativos, sino que, además, le imponen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el **adecuado funcionamiento del Tribunal y la correcta sustanciación de los asuntos sometidos a su conocimiento.**

Lo anterior, cobra especial relevancia con motivo de la entrada en vigor de las reformas previamente señaladas, las **cuales incorporaron la competencia del Pleno para conocer y resolver los recursos de**

revisión interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por la Sala Colegiada de Recursos, haciendo indispensable establecer las reglas internas que permitan su **adecuada tramitación**.

Por tanto, la emisión del presente Acuerdo constituye el mecanismo idóneo para emitir Lineamientos que regulen **el procedimiento interno** que deberá observarse para la recepción, integración, turno, sustanciación y resolución del Recurso de Revisión, dotando de certeza jurídica la actuación de las diversas áreas del Tribunal, y garantizando una distribución ordenada de las cargas de trabajo, así como propiciar el debido cumplimiento de las atribuciones conferidas al Pleno por la Constitución Local, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

II. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y reforma al artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

Tal como se estableció en apartados previos, el día veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, cuyo

objeto[1] es el de reglamentar el Título Octavo de la Constitución Local y, en armonía a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indicar a las autoridades competentes, las obligaciones de los servidores públicos, el régimen de sanciones aplicables y los procedimientos para su substanciación.

En ese contexto, uno de los aspectos centrales del Decreto, fue el relativo al establecimiento del recurso de revisión previsto en los artículos 226, 227 y 228 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, como medio de impugnación que se puede interponer, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Sala Colegiada de Recursos, en el contexto del recurso de apelación.

Al respecto, el artículo 227 de la citada Legislación[2], dispone que la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión, corresponderá a la autoridad que determine la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, realizando una remisión expresa a dicho ordenamiento para la definición del órgano competente. Así, de la interpretación sistemática de ambos ordenamientos, se advierte que corresponde al Pleno de este Tribunal, asumir el conocimiento y resolución del citado medio de impugnación.

[1] Cfr. Artículo 1 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.
[2] Cfr. Artículo 227 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

En el mismo sentido, en el diverso numeral 228 de la multicitada Ley, se fijaron los requisitos que se deben cumplir al momento de presentar el recurso de revisión como lo es, el escrito de agravio, el número de copias, el plazo de prevención, la remisión del expediente a la autoridad competente, la calificación de procedencia y el plazo máximo para la emisión de la resolución.

Ahora bien, es importante mencionar que, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone en su artículo 221, lo siguiente:

*"**Artículo 221.** Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos Internos del Control o las entidades de fiscalización locales competentes, **en los términos que lo prevean las leyes locales.**"*

De la interpretación de las disposiciones legales antes citadas, se advierte la necesidad de que el legislador local, adecuara la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, a efecto de precisar el órgano competente para **conocer y resolver el recurso de revisión** previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

En atención a ello, el seis de marzo de dos mil veintiséis, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto mediante el cual se reformó y adicionó la indicada Ley Orgánica, de donde

se desprende la incorporación de las atribuciones del Pleno de este Tribunal, para **conocer y resolver el recurso de revisión**, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

De la reforma antes referida, se advierte que el legislador local atribuyó expresamente al Pleno del Tribunal, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión previsto en el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, confiriéndole, para tal efecto, el ejercicio de la función jurisdiccional respecto de dicho medio de impugnación.

Sin embargo, la sola atribución de competencia al Pleno para conocer y resolver el referido medio de impugnación, no resulta suficiente para garantizar su adecuada implementación, pues la reforma legal no desarrolló el procedimiento interno que deberán observar las diversas áreas de este Tribunal para la recepción, integración, turno, sustanciación y resolución de dichos asuntos.

En consecuencia, corresponde a este órgano colegiado, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, emitir las disposiciones necesarias para hacer operativa la reforma, regulando el procedimiento interno que habrá de observarse para la recepción, integración, turno, sustanciación y resolución de los recursos

de revisión competencia del Pleno, con el propósito de dotar de certeza jurídica y uniformidad su tramitación.

La emisión de dichas disposiciones, no constituye únicamente el ejercicio de una facultad conferida al Pleno por la Constitución Local y la Ley Orgánica del Tribunal, sino que responde a la necesidad de establecer mecanismos, que permitan hacer efectiva la función jurisdiccional encomendada a este órgano colegiado.

En ese sentido, la regulación de los aspectos procedimentales y de organización interna, relacionados con el recurso de revisión, constituye una medida indispensable para asegurar el adecuado funcionamiento del Tribunal y la correcta impartición de justicia en materia administrativa.

Al respecto, conviene hacer mención que, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y el 8, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, este Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, tiene un mandato Constitucional y Convencional para garantizarlo.

Entonces, las facultades conferidas al Pleno para emitir acuerdos, constituyen un instrumento jurídico que permite hacer efectivo dicho mandato, al posibilitar la adopción de las medidas necesarias para regular

aquellos aspectos procedimentales y de organización interna que no se encuentran expresamente previstos en la Ley.

En consecuencia, la emisión del presente Acuerdo, tiene como finalidad emitir Lineamientos que permitan garantizar el funcionamiento adecuado de este órgano jurisdiccional, propiciar una administración de justicia pronta, completa e imparcial y evitar que la ausencia de reglas internas dificulte, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Pleno, respecto del recurso de revisión previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

Es por ello que, de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en el artículo 27 fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, que facultan al Pleno para emitir Lineamientos, por lo que, este órgano colegiado se encuentra legitimado para regular aquellos procedimientos que deban observarse y que no se encuentren expresamente previstos en la Ley, con el propósito de garantizar una adecuada administración de justicia.

Por lo que, este Pleno emite el presente Acuerdo, a efecto de emitir los Lineamientos que regulen de manera específica el trámite, integración, turno y resolución del recurso de revisión previsto en el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, así como el

diverso 73 Bis, de la Ley Orgánica del Tribunal, y que se expone en el siguiente considerando.

III. Del trámite, integración, turno y resolución del recurso de revisión previsto en el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como en el diverso 73 Bis, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

Tal y como ha quedado asentado en párrafos anteriores, se ha dotado al Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Nayarit, de la atribución jurisdiccional para conocer y resolver el recurso de revisión previsto en el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

Ahora bien, para lograr la efectividad de dicho medio de impugnación, resulta indispensable regular diversos aspectos relativos a su trámite e integración, que no fueron contemplados por el legislador, circunstancia que permitirá hacer operativa la reforma y garantizar su adecuada aplicación.

Es decir, mediante los citados Lineamientos se pretende regular aquellos procedimientos internos que no quedaron precisados en las leyes reformadas para el trámite, integración, turno y resolución del recurso de revisión, en aras de garantizar su correcto y adecuado desarrollo, así como

el debido ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada a este Pleno del Tribunal.

Por tanto, este Pleno del Tribunal tiene a bien aprobar los "Lineamientos para el trámite, sustanciación y resolución del recurso de revisión", mismos que se anexan al presente acuerdo y que forman parte del mismo; al respecto, tal como se dijo, dichos Lineamientos establecen el trámite, integración y resolución del recurso de revisión, los cuales guardan armonía con las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades administrativas.

Por lo que, con base a las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con relación al artículo,27, fracciones IV, V, VII, X y XIV, 28, 29, 31, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, 226, 227, 228 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, este Pleno:

A C U E R D A

Primero. Se aprueban los Lineamientos por el que se regula el trámite, substanciación y resolución del recurso de revisión, previsto en el artículo 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit,

así como en el diverso 73 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

Segundo. Se aprueba la nomenclatura del recurso de revisión competencia del Pleno, en los términos precisados en el considerando III del presente acuerdo. Así mismo se aprueba la metodología de asignación del recurso de revisión a las magistradas y los magistrados ponentes para su estudio.

Tercero. Se aprueba como domicilio oficial para el trámite y resolución de los recursos de revisión, el ubicado en Avenida de los Insurgentes 1053 poniente, Fraccionamiento Las Brisas, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.

Cuarto. Se instruye a la Secretaria General del Pleno, proceda de inmediato a la publicación de los puntos resolutivos del presente acuerdo en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con su anexo, y de forma íntegra en la página de internet del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, lo anterior con el objeto de garantizar el principio de máxima publicidad.

Quinto. Se instruye a la Secretaria General, para que remita copia de los presentes Lineamientos a cada uno de los integrantes del Pleno, para su aplicación correspondiente.

Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, integrado por la Magistrada Maestra Irma Carmina Cortés Hernández, Magistrada Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán, Magistrado Maestro Raymundo García Chávez, Magistrado Licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez y el Magistrado Licenciado Jorge Luis Mercado Zamora, aprobado por unanimidad de votos en la **Novena Sesión Extraordinaria Administrativa**, celebrada el día veinte de agosto de dos mil veintiséis. - Firman la Magistrada **Maestra Irma Carmina Cortés Hernández**, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ante la fe de la **Secretaria General de Acuerdos Maestra Juana Olivia Amador Barajas,** quien autoriza y da fe.

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 7 fracción I, 20 y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, tiene a bien expedir los siguientes Lineamientos, en términos del Acuerdo No. TJAN-P-041/2026, emitido por el Pleno en la Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el día veinte de agosto del dos mil veintiséis.

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NAYARIT

Artículo 1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, así como del personal adscrito a cada una de las ponencias que substanciará el recurso de revisión, previsto en los artículos 226 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como el diverso 73 Quáter, de la Ley Orgánica del Tribunal.

La interposición del recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en los artículos citados en el párrafo anterior, así como en los presentes Lineamientos.

Artículo 2. Una vez que se haya recibido el recurso de revisión, la Oficialía de Partes del Tribunal, remitirá a la Sala Colegiada de Recursos el indicado escrito y sus anexos, previa constancia en los libros de gobierno o el medio que para tal efecto se establezca.

Artículo 3. Una vez que la Sala Colegiada de Recursos reciba el escrito de recurso de revisión, procederá a verificar si se acompañaron copias de traslado del mismo para las partes.

Cuando el recurrente, al momento de interponer el recurso de revisión, no exhiba copias de traslado para cada una de las partes o bien, no presente las suficientes, la Sala Colegiada de Recursos lo prevendrá para que lo haga dentro del plazo de tres días.

Transcurrido el término sin que se haya subsanado la omisión, la Sala Colegiada de Recursos remitirá el recurso de revisión a la Secretaria General de Acuerdos, para que lleve a cabo el procedimiento de registro y otorgue el turno a la ponencia correspondiente.

Realizado lo anterior, la ponencia a la que se haya turnado el recurso de revisión, elaborará el proyecto correspondiente, mismo que será presentado ante el Pleno en un

término de tres días para los efectos establecidos en el artículo 9 de los presentes lineamientos.

Artículo 4. Una vez recibido el recurso de revisión o las copias del escrito de agravios dentro del plazo legal, la Sala Colegiada de Recursos procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y, en su caso, emitirá el acuerdo de recepción correspondiente, mediante el cual ordenará correr traslado con el escrito de interposición del recurso de revisión a las partes, para que, de así estimarlo, acudan ante el Pleno a realizar las manifestaciones que consideren pertinentes, dentro del plazo de tres días hábiles.

En el mismo acuerdo, la Sala Colegiada de Recursos informará a la Sala de origen del expediente en el que se dictó la resolución recurrida, respecto a la interposición del recurso de revisión.

La Sala Colegiada de Recursos realizará exclusivamente los actos de recepción, prevención en los casos expresamente previstos por la ley, y, remisión del expediente, sin pronunciarse sobre la procedencia, admisibilidad o fondo del recurso.

Artículo 5. Una vez que hayan sido notificadas las partes de la interposición del recurso y, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, la Sala Colegiada de Recursos remitirá las constancias a la Secretaría General de Acuerdos, para que lleve a cabo el procedimiento de registro y le otorgue el turno a la ponencia correspondiente.

Artículo 6. El turno de los recursos de revisión se realizará mediante un sistema de asignación aleatoria, procurando una distribución equitativa de la carga de trabajo entre las Ponencias.

En ningún caso podrá turnarse el recurso de revisión a la ponencia cuyo Titular hubiere intervenido en la elaboración del proyecto de cualquiera de las resoluciones impugnadas, ya sea la emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa o la pronunciada por la Sala Colegiada de Recursos dentro del recurso de apelación.

Tampoco podrá efectuarse el turno cuando exista impedimento legal, excusa, recusación declarada procedente o cualquier otra causa que imposibilite a la Magistrada o al Magistrado para conocer del asunto. En tales casos, se realizará una nueva asignación aleatoria entre las ponencias legalmente habilitadas.

Artículo 7. Los recursos de revisión que se remitan al Pleno del Tribunal, se identificaran de la siguiente manera:

PLENO/I/REV/000/2026

La nomenclatura antes señalada se integrará de la siguiente manera:

- **PLENO:** Identifica al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit.
- **I:** Corresponde a la Sala Unitaria a la que se le asigne el trámite, estudio y propuesta de resolución del recurso de revisión, conforme a la siguiente identificación:
- **I. Ponencia primera.** Se refiere a Magistrada o Magistrado Titular de la Primera Sala Unitaria Administrativa;
- **II. Ponencia segunda.** Concierne a la Magistrada o Magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria Administrativa;
- **III. Ponencia tercera.** Corresponde a la Magistrada o Magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria Administrativa;
- **IV. Ponencia cuarta.** Se refiere a la Magistrada o Magistrado titular de la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativa; y,
- **V. Ponencia quinta.** Corresponde a la Magistrada o Magistrado presidente de la Sala Colegiada de Recursos.
- **REV:** Identifica el recurso de revisión.
- **000:** Corresponde al número progresivo que se asigne al recurso de revisión.
- **2026:** Identifica el año en que el recurso de revisión sea registrado.

Artículo 8. La ponencia a quien se le turne el conocimiento del recurso de revisión, deberá analizar las cuestiones de procedencia y, de resultar procedente en un plazo de tres días hábiles emitirá el acuerdo de admisión.

Si la ponencia estima que existe causa legal para el desechamiento o para tener por no presentado el recurso, dentro del mismo término realizará el proyecto de resolución mismo que remitirá a la Secretaria General de Acuerdos, para que proceda en términos del artículo 12 de los presentes Lineamientos.

Artículo 9. Si el Pleno aprueba el proyecto mediante el cual se proponga el desechamiento del recurso de revisión o tenerlo por no presentado, la Magistrada o el Magistrado Ponente procederá a su notificación y archivo del asunto.

De no aprobarse el proyecto, la ponencia continuará con la substanciación del asunto y emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, sin perjuicio del estudio final que se realice una vez revisado el recurso.

La Magistrada o el Magistrado que conozca el recurso de revisión, está facultado para emitir los acuerdos de trámite necesarios para su debida substanciación del recurso, siempre que no impliquen resolver cuestiones reservadas al Pleno.

Artículo 10. Admitido el recurso de revisión, la Magistrada o el Magistrado Ponente procederá al estudio de las constancias que integran el expediente y elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

El Magistrado Ponente podrá apoyarse, para el análisis del expediente y la elaboración del proyecto, en las personas titulares de las Secretarías de Acuerdos, Secretarías Proyectistas y demás personal jurídico adscrito a su Sala, sin que dicho apoyo implique delegación de facultades decisorias ni alteración de la competencia atribuida al Pleno.

Artículo 11. La Magistrada o Magistrado Ponente, deberá presentar el proyecto de resolución al Pleno por conducto de la Secretaria General de Acuerdos, para estar en condiciones de circularlo a los integrantes del órgano colegiado, para que, dentro del término de 72 horas, se impongan del mismo y se realice su estudio y análisis, previo a la discusión del asunto en la sesión jurisdiccional correspondiente.

Artículo 12. Recibido el proyecto de resolución, la Secretaría General de Acuerdos del Pleno levantará constancia respecto a la fecha y hora de recepción del mismo, el número de expediente, la identificación de la Magistrada o Magistrado ponente y la relación de los documentos entregados.

Una vez que la Secretaria General de Acuerdos haya realizado lo señalado en el artículo anterior, deberá informar a la Magistrada o Magistrado Presidente, a efecto de que se convoque a los Integrantes del Pleno a sesión jurisdiccional, para tal efecto, los proyectos correspondientes deberán circularse entre los integrantes del órgano colegiado, conjuntamente con la convocatoria respectiva, para su conocimiento y análisis previo a la sesión.

Artículo 13. El Pleno celebrará sesiones jurisdiccionales para resolver el recurso de revisión, convocadas por la Magistrada Presidenta o el Magistrado Presidente.

La Magistrada o Magistrado Ponente procurará que la remisión del proyecto de resolución, se realice con el tiempo suficiente para que la Magistrada Presidenta o el Magistrado Presidente pueda convocar oportunamente a la sesión jurisdiccional, garantizando con ello que el Pleno dicte la resolución dentro del plazo previsto en el artículo 228 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

Artículo 14. Las sesiones jurisdiccionales podrán celebrarse de manera presencial o a través de videoconferencia, utilizando la plataforma tecnológica que se establezca para tal efecto, o bien a través de un esquema hibrido.

En caso de que la sesión tenga que celebrarse fuera de la sede de las instalaciones del Tribunal, por caso fortuito o fuerza mayor, o por acuerdo previo del Pleno, la o el Secretario deberá prever que se garanticen las condiciones indispensables para su desarrollo.

Artículo 15. En la convocatoria en la que se programen las sesiones jurisdiccionales, los asuntos deberán identificarse, cuando menos, mediante el número del recurso de

revisión y la referencia a que se somete a análisis, discusión y, en su caso, aprobación el proyecto de resolución respectivo.

La lista de los asuntos que se adjunten a la convocatoria, se publicará en los estrados del Tribunal, los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional.

Artículo 16. Los proyectos de resolución tendrán carácter de documentos de trabajo hasta en tanto no sean discutidos y votados por el Pleno, por lo que deberán observarse las medidas institucionales de confidencialidad, integridad documental y resguardo de la información que resulten aplicables.

Artículo 17. Las Magistradas y Magistrados podrán formular observaciones al proyecto previamente a la celebración de la sesión o durante su discusión.

Las observaciones podrán referirse a aspectos formales, argumentativos, interpretativos, al sentido propuesto, a los efectos de la resolución o a cualquier otra cuestión jurídicamente relevante para la decisión del asunto.

Las observaciones formuladas con anterioridad a la sesión podrán ser comunicadas a la Magistrada o Magistrado Ponente por conducto de la Secretaría General de Acuerdos o mediante los mecanismos institucionales autorizados.

El Ponente podrá incorporar al proyecto las observaciones que estime procedentes antes de su discusión, siempre que ello no impida su conocimiento oportuno por los integrantes del Pleno, ni comprometa el plazo legal para resolver.

Artículo 18. El desarrollo de las sesiones, serán presididas por la Magistrada o Magistrado Presidente del Pleno. Para que el Pleno pueda sesionar válidamente, bastará con la presencia de la mayoría de sus integrantes.

En caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de los integrantes del Pleno, se procederá a integrar el quorum, en términos de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal.

Artículo 19. Iniciada la sesión, el Presidente o Presidenta, ordenará a la Secretaria General de Acuerdos, verifique que exista el quorum legal para llevar a cabo la sesión; de ser así, se procederá a dar cuenta del orden del día de los asuntos que se analizarán y discutirán, conforme al orden que fueron listados, para su aprobación correspondiente por el Pleno.

Acto seguido y, conforme al orden aprobado, la Magistrada o el Magistrado Ponente por sí, o por conducto del secretario que designe, pondrá a consideración del Pleno

una exposición sucinta de la propuesta de resolución, señalando, cuando menos, el problema jurídico, el sentido propuesto y, en su caso, los efectos de la determinación.

Durante la discusión de un asunto, las Magistradas y Magistrados, podrán dar a conocer su postura o bien, realizar observaciones o propuestas de modificaciones, mismas que deberán ser sometidas a la consideración del Órgano Colegiado, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.

La Secretaria General de Acuerdos dará cuenta de las observaciones o propuestas que se hayan presentado, previo a la celebración de la sesión, con el objeto de que la Presidenta o Presidente, las ponga a consideración de los integrantes del Pleno, al momento de que sea sujeto de análisis y discusión el proyecto respectivo, ello para los efectos establecidos en la parte final del párrafo que antecede.

La presentación del proyecto no requerirá la lectura íntegra de su contenido, salvo que el Pleno determine lo contrario por la naturaleza o complejidad del asunto.

Artículo 20. La Presidenta o Presidente, con auxilio del Secretario General de Acuerdos, moderará el debate de los asuntos planteados al Pleno, la participación de las y los Magistrados, será referente al tema objeto del debate, debiendo privilegiarse el diálogo respetuoso.

Los integrantes del Pleno, podrán solicitar que se retire alguno de los asuntos previstos en el orden del día, previo o durante la celebración de la sesión, cuando a su consideración, adviertan la necesidad de realizar un estudio complementario, incorporar nuevos elementos de análisis o efectuar modificaciones sustanciales.

Si la solicitud se realizó previo al inicio de la sesión, corresponderá a la Presidencia del Tribunal determinar lo conducente; si se realiza durante la misma, el Pleno resolverá sobre su procedencia.

En caso de que se determine procedente la petición, el asunto se podrá presentar en una sesión posterior, para lo cual, se deberá estar a lo dispuesto por el artículo 23 de los presentes Lineamientos.

Artículo 21. Concluido el debate del proyecto de sentencia, la Presidenta o Presidente determinará si el asunto está suficientemente discutido; en caso de ser así, se pasará a votación, la cual podrá ser de manera nominal o económica.

La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos, en caso de empate la Magistrada Presidenta tendrá el voto de calidad. Tomada la votación, la o el Presidente, dará a conocer el resultado correspondiente.
El Magistrado o Magistrada podrá formular voto particular, cuando no está de acuerdo con la decisión de la mayoría o, voto concurrente, cuando esté de acuerdo con el

sentido de la resolución, no así con los argumentos, razones o fundamentos legales que fueron utilizados para la determinación del asunto.

El engrose de los votos particulares o concurrentes se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de la emisión de la resolución, los cuales se presentarán ante la Secretaria General para su engrose correspondiente a la sentencia; en caso de que no se reciba ningún engrose se hará la certificación correspondiente.

Artículo 22. Concluido el engrose del asunto, la Secretaría General de Acuerdos verificará que el texto definitivo refleje la decisión adoptada por el Pleno y procederá a recabar las firmas de quienes legalmente deban suscribir la resolución.

La verificación prevista en el párrafo anterior será exclusivamente para corroborar que lo aprobado y el documento definitivo, coincida y, la Secretaría General de Acuerdos no podrá alterar las consideraciones jurídicas o el sentido de la decisión.

Una vez formalizada la resolución, se entregará al Magistrado Ponente para que se integre al expediente respectivo y se lleven a cabo los registros institucionales correspondientes, así como realizar los trámites correspondientes para garantizar la debida notificación a las partes de la resolución, lo anterior, en los términos y dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable.

Artículo 23. Cuando el Pleno no apruebe el proyecto presentado o determine modificar el sentido de la propuesta, la Presidencia returnará el expediente a una ponencia distinta que por turno corresponda, de aquella que hubiere elaborado el proyecto sometido a estudio, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, formule un nuevo proyecto conforme a las consideraciones aprobadas por la mayoría del Pleno.

El nuevo proyecto será sometido nuevamente a la consideración del Pleno y su discusión y resolución se sujetarán a las disposiciones previstas en los presentes Lineamientos.

Artículo 24. Una vez practicadas las notificaciones y realizadas las actuaciones que legalmente correspondan, la ponencia a la que se hubiere turnado el recurso de revisión procederá al archivo del expediente, previo a verificar que no exista actuación pendiente que realizar.

Asimismo, remitirá a las Salas de origen las constancias y anexos de los expedientes que hubieren sido recibidos con motivo de la substanciación del recurso de revisión e informará a la Secretaría General de Acuerdos para que efectúe las anotaciones correspondientes en los sistemas institucionales, para los efectos legales conducentes.
La ponencia a la que se turne el recurso de revisión, llevará los registros que correspondan en sus libros de gobierno o en los sistemas institucionales autorizados,

con el objeto de dar seguimiento a la tramitación del asunto, controlar los plazos procesales y mantener actualizada la información relativa al expediente.

Artículo 25. El Pleno, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, integrará y resguardará la información que corresponda en los libros de gobierno o en los sistemas institucionales autorizados, incluyendo, cuando menos, las actas, los votos particulares o concurrentes y las demás constancias jurisdiccionales que se consideren que deba incorporarse, asegurando su conservación, consulta, control y actualización conforme a la normativa aplicable.

Los acuerdos y resoluciones que se emitan por el Pleno en las sesiones jurisdiccionales, constarán en acta autorizada por el Secretario General de Acuerdos y deberán firmarse por los que en ella intervinieron, debiéndose aprobar en la sesión siguiente.

En las referidas actas, se deberá asentar una relación sucinta de cada una de las intervenciones de las y los magistrados, identificando la sesión, fecha, lista de asistencia, puntos del orden del día, intervenciones de sus integrantes, sentido de la votación de las resoluciones, el voto particular o concurrente en su caso, fecha y hora de la clausura, así como la firma de los asistentes.

La o el Secretario deberá archivar y resguardar las actas de las sesiones jurisdiccionales, incluyendo aquellos documentos, que deban ser anexados a la misma.

Artículo 26. Cuando durante la substanciación del recurso de revisión la Magistrada o el Magistrado Ponente se excuse, sea declarado legalmente impedido o se actualice cualquier otra causa que le imposibilite continuar con el conocimiento del asunto, se ordenará el returno con base en lo previsto en los presentes Lineamientos, observando las restricciones para la asignación establecidas en los mismos.

Artículo 27. En todo lo no previsto por los presentes Lineamientos respecto del procedimiento interno para el trámite, substanciación y resolución del recurso de revisión, serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y en el Reglamento Interior del propio Tribunal, siempre que no se opongan a la naturaleza del recurso de revisión ni a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit.

La que suscribe **Maestra Juana Olivia Amador Barajas, Secretaria General de Acuerdos del Pleno** hace constar y certifica que los presentes Lineamientos, fueron aprobados por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, en **la Novena Sesión Extraordinaria Administrativa**, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiséis, mediante **acuerdo número TJAN-P-041/2026. Doy fe.**